# Poskytování informací

ombudsman veřejný ochránce práv | dětský ombudsman ochránce práv dětí

Chcete informace o činnosti státního orgánu, obce, kraje, veřejné instituce nebo veřejného podniku, tedy „povinného subjektu“, který musí informace poskytnout? Požádejte o ně.

Vysvětlíme Vám, jak to udělat, jak musí povinný subjekt naložit se žádostí o informace a co můžete dělat, pokud informace nedostanete. Také se dozvíte, kdy Vám pomůže ombudsman.

## Jak mohu požádat o informace?

O informace můžete žádat poštou, osobně nebo elektronicky: e-mailem (nepotřebujete elektronický podpis) nebo datovou schránkou.

## Co mám napsat do žádosti o informace?

Do žádosti napište:

- své jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo bydliště (pokud nejste hlášeni k trvalému pobytu) a adresu pro doručování, pokud je jiná (může to být i e-mail),
- koho žádáte o informace (který povinný subjekt),
- které informace chcete a
- že žádáte informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (informační zákon).

## Musí povinný subjekt na žádost odpovědět?

Ano. **Do 7 dnů** od doručení žádosti Vás může vyzvat, abyste žádost doplnili nebo upřesnili.

Pokud to neudělá, **do 15 dnů** od doručení žádosti:

- poskytne informace nebo
- rozhodne o (částečném) odmítnutí žádosti.

## Jsou informace, které poskytnout nelze?

Ano. Některé informace nelze poskytnout nebo jen za určitých podmínek, například:

- osobní údaje,
- obchodní tajemství,
- informace o majetkových poměrech,
- vnitřní předpisy,
- informace, které vznikly bez použití veřejných prostředků a které povinnému subjektu předal ten, kdo podle zákona nemusí informace poskytnout, ledaže by s tím sám souhlasil.

Některé informace mohou získat jen ti, o nichž to stanoví zákon (např. účastníci řízení nebo občané obce).

## Může povinný subjekt žádat úhradu za poskytnutí informace?

Ano. Může chtít zaplatit náklady za pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, odeslání informace (poštovné) nebo za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

K úhradě nákladů Vás vyzve před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

## Jak se mohu bránit, pokud povinný subjekt žádost (částečně) odmítne?

Proti rozhodnutí můžete podat **odvolání do 15 dnů** od jeho doručení. (Přečtěte si poučení v rozhodnutí.)

## Jak se mohu bránit v ostatních případech?

Pokud povinný subjekt nerozhodl, můžete u něj podat **stížnost do 30 dnů**, například pokud:

- poskytl jiné informace, než které jste žádali,
- místo poskytnutí informace sdělil nesprávné údaje, které Vám neumožnily vyhledat a získat zveřejněné informace,
- do 15 dnů neposkytl informace ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
- do 15 dnů poskytl jen část informací a ve zbytku nerozhodl o částečném odmítnutí žádosti,
- nesouhlasíte s požadovanou výší úhrady za poskytnutí informace.

## Mohu napsat ombudsmanovi, pokud nepomůže odvolání nebo stížnost?

Ano. Ombudsman může prošetřit **postup úřadů** při poskytování informací.

Mezi „úřady“ v zásadě **nepatří** obce, kraje, pokud jde o informace o výkonu jejich **samosprávy**. Tehdy může ombudsman prověřit jen postup nadřízeného úřadu.

Podrobnosti o činnosti ombudsmana najdete v našich letácích Ombudsman a Dětský ombudsman na ochrance.cz v části Nevím si rady se svou životní situací.

Podrobnosti o poskytování informací najdete v našem sborníku stanovisek Informace.

## Deset zásad poskytování informací

1. Každý se může ptát na informace, které se vztahují k tomu, co má a může dělat povinný subjekt (hlavně státní orgán, obec, kraj, veřejná instituce nebo veřejný podnik).
2. Povinný subjekt poskytuje informace na žádost nebo zveřejněním.
3. Informace mají být dostupné neformálně, tedy jednoduše, bez složitých postupů nebo formálních žádostí.
4. Informace se poskytují zásadně bezplatně.
5. Povinný subjekt informaci poskytne, pokud o ni žadatel řádně požádá (podle informačního zákona), vztahuje se k jeho působnosti (k tomu, co má a může dělat) a nic tomu nebrání.
6. Informaci, kterou povinný subjekt poskytne, pak zpravidla zveřejní.
7. Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud to určuje zákon nebo je to nezbytné k ochraně jiných práv a svobod či chráněných zájmů (test poměřování zájmů).
8. Pokud povinný subjekt žádost neodloží, ale neposkytne požadované informace (byť zčásti), vydá rozhodnutí o odmítnutí (části) žádosti.
9. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se dá bránit odvoláním. Proti ostatním nesprávným postupům povinného subjektu včetně nečinnosti se dá bránit stížností.
10. Rozhodnutí o odvolání může přezkoumat soud a Úřad pro ochranu osobních údajů.